NOTARIA PUBLICA No. 43
TITULAR
LIC. JOSE GARZA FLORES
MONTERREY, N. L. MEXICO

-----VOLUMEN LVII.-----LIBRO 5 .-----FOJA 168. -----
----ESCRITURA NUMERO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.--
----- EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO-
LEON, a los (3) días del mes de AGOSTO de (1982) mil nove--
cientos ochenta y dos, ante mí, Licenciado JOSE GARZA FLORES,
Titular de la Notaría Pública Número (43) cuarenta y tres, --
con ejercicio en éste Municipio, comparecieron:- De una parte
y como VENDEDORA , la Sociedad denominada FOMENTO INMOBILIA-
RIO DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, representada por sus Apode--
rados señores Don ROGELIO LOZANO TREVIÑO y C.P. DANIEL RAMI--
REZ RODRIGUEZ, personalidad que acreditaron más adelante, y -
de otra parte y como COMPRADOR , el señor CARLOS SEPULVEDA -
MARTINEZ; y DIJERON:- Que ocurren a otorgar un CONTRATO DE --
COMPRA VENTA DE INMUEBLE, el cual formalizan de acuerdo con -
los siguientes Antecedentes y Cláusulas:- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - A N T E C E D E N T E S - - - - - - - - - -
-I.-- Manifiestan los señores DON ROGELIO LOZANO TREVIÑO y --
C.P. DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, que su representada FOMENTO --
INMOBILIARIO DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, es dueña en legíti-
ma propiedad, posesión y pleno dominio del siguiente inmue- -
ble:- -

""Lote de terreno marcado con el número (30) treinta de la -
manzana número (1) uno del Fraccionamiento Valle de Las Mi--
tras, con superficie total de (231.25 Mts.2) doscientos - -
treinta y ún metros veinticinco centímetros cuadrados, ubi--
cado en ésta Ciudad, y tiene las siguientes medidas y colin-
dancias:- al Noreste (10.00) diez metros con Avenida Lincoln;
al Sureste (23.05) veintitrés metros cinco centímetros y co-
linda con el lote número 29; al Noroeste mide (23.20) veinti
trés metros veinte centímetros y colinda con el lote número-
31; y al Suroeste mide (10.00) diez metros a colindar con --
los lotes números 16 y 17. La manzana se encuentra circunda-
da por las calles de:- al Noreste Avenida Lincoln; al Nor- -
oeste Límite del Fraccionamiento; al Sureste Valle de Aná- -
huac y al Suroeste Valle del Dorado"".- - - - - - - - - - -

-II.-- El inmueble descrito se encuentra registrado bajo el número 134, Volúmen 133, Libro 3, Sección 1, Propiedad, con fecha 13 de Enero de 1975, de la Ciudad Monterrey y el Fraccionamiento bajo el número 134, Volúmen 134, Libro 31, Sección Fraccionamientos, con fecha 13 de Junio de 1975, ambas inscripciones en el Registro Público de la Propiedad de Cadereyta.- - - - -

-III.-- Que el relacionado inmueble se encuentra libre de todo gravamen y al corriente en el pago del impuesto Predial que le corresponde, según se justifica lo primero, con el Certificado de Libertad de Gravámenes, expedido por el C. Registrador Público de la Propiedad, documento que tengo a la vista y agrego al Apéndice de ésta escritura, bajo la letra "A"; y lo segundo con el recibo de contribuciones relativo al bimestre del año en - - curso, expedido por la Tesorería General del Estado, Expediente Catastral número 30-001-060.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-IV.-- Manifiesta el comprador, bajo protesta de decir verdad,- que dentro término anterior de (24) meses a la fecha, no ha adquirido ningún otro inmueble colindante con el que es objeto de ésta operación.- -

----- CON LOS ANTERIORES ANTECEDENTES, las comparecientes otorgan las siguientes:- -

- - - - - - - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - - - - -

-- PRIMERA:- La Vendedora FOMENTO INMOBILIARIO DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, por conducto de sus Apoderados los señores Don - - ROGELIO LOZANO TREVIÑO y C.P. DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, vende - al señor CARLOS SEPULVEDA MARTINEZ, y ésta compra para sí libre de todo gravamen y sin reserva ni limitación alguna el inmueble que ha quedado descrito e identificado en los párrafos I, II -- y III de los Antecedentes de ésta Escritura, con todos sus usos costumbres, servidumbres y cuanto más que de hecho y por derecho le corresponda, con las medidas que ahí se especifican o -- las que resulteren dentro de las colindancias que se precisan.-

-- SEGUNDA:- El precio de ésta compra venta es la cantidad de -

$ 70,531.25 (SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS - - 25/100 MONEDA NACIONAL), - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

que la Vendedora por conducto de sus representantes, reconoce tener recibida a su entera satisfacción del comprador señor CARLOS SEPULVEDA MARTINEZ, otorgándoles por medio de - - éste instrumento recibo formal de dicha suma.- - - - - - - - -

-- TERCERA:- Las partes reconocen que en éste contrato no -- existen causas de invalidez, nulidad o rescisión.- - - - - -

-- CUARTA:- La Sociedad Vendedora se obliga al saneamiento - de ésta venta para el caso de evicción conforme a la Ley.- -

-- QUINTA:- El comprador se dá por recibido de la posesión - material del inmueble objeto de éste contrato.- - - - - - -

- SEXTA:- A fin de dar cumplimiento con lo establecido por- el Capítulo I Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios- del Estado de Nuevo León, el suscrito Notario hace constar - que la presente operación se encuentra exenta del impuesto - sobre Adquisición de Inmuebles, en virtud de que el valor - mas alto entre el declarado en la operación, el de la institución de Crédito autorizada y el indicado en el Certificado de Valor Real expedido por la Tesorería General del Estado,- no sobre pasa a la suma de $558,450.00 M.N., que corresponde 6 veces al salario mínimo general elevado al año en esta zona económica.- -

-- SEPTIMA:- Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se originen con motivo de éste instrumento, serán - por cuenta de la parte compradora, a excepción del impuesto- sobre la Renta, el cual será cubierto por la parte vendedo-- ra.- -

- - - - - - - - - - P E R S O N A L I D A D - - - - - - - - -

-- Los señores don ROGELIO LOZANO TREVIÑO y C.P. DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, acreditan la personalidad con que comparecen- y la Existencia Legal de la Sociedad su representada, con -- los siguientes documentos:- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- a). Primer Testimonio de la Escritura Pública Número 10013 de fecha 14 de Diciembre de 1971, otorgada ante la fé del --

escrito Notario que contiene la Constitución de la Sociedad denominada FOMENTO INMOBILIARIO DEL NORTE, S.A., la cual se constituyó previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 29949, Expediente 416600, con fecha 7 de Diciembre de 1971, inscrito bajo el número 4, Folio 13, Volúmen 200, Libro número 3, Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, con fecha 5 de Enero de 1973, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de éste Municipio, la cual en lo conducente dice:-- .....ESTATUTOS:- ARTICULO PRIMERO:- Los otorgantes - - constituyen una Sociedad Anónima que se denominará FOMENTO - INMOBILIARIO DEL NORTE, S.A., seguido de las palabras SOCIEDAD ANONIMA o de sus abreviaturas S.A.....ARTICULO SEGUNDO:- El objeto de la Sociedad será:- a). Compra Venta, Fraccionamiento y Urbanización de terrenos urbanos y sub-urbanos en el concepto de que en ningún caso podrá adquirir, poseer o administrar fincas rústicas con fines agrícolas; b). La -- adquisición de participación, partes de interés, acciones, - obligaciones, etc., en toda clase de empresas mercantiles o- industriales; c). La compra venta, emisión, giro, aceptación o aval de títulos y valores y en general la realización de - toda clase de operaciones permitidas con valores y títulos - de crédito en general, de cualquier índole que no estén reservados a las Instituciones de Crédito; d). La construcción financiación, compra venta, permuta y toda clase de transacciones sobre casas habitación, locales, tipo comercial y - - fincas en general; e). En general la celebración de toda clase de contratos, derivados sean consecuencia o convenientes -- para los objetos indicados, por sí o en participación o que- legalmente sean compatibles en razón de su capacidad. La Sociedad no podrá adquirir, poseer o administrar fincas rústicas con fines agrícolas, comprendiéndose entre tales objetos la explotación forestal, por lo que no podrá adquirir, po- - seer o administrar terrenos boscosos, la Sociedad no podrá - dedicarse a la elaboración de cemento.....ARTICULO TERCE--

NOTARIA PUBLICA No. 43
TITULAR
LIC. JOSE GARZA FLORES
MONTERREY, N. L. MEXICO

D:- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y no se entenderá cambiado aún cuando la misma Sociedad establezca agencias, sucursales o plantas en otro lugar de la República o en el Extranjero.- ARTICULO CUARTO: La duración de la Sociedad será por el término de (50) cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad.- ARTICULO SEPTIMO.- El Capital Social se fija en la cantidad de -- $22'500,000.00 (VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS - - 00/100 MONEDA NACIONAL).- b), Primer Testimonio de la Escritura Pública Número - - 23,153, de fecha 1o. de Agosto de 1980, otorgada ante la fé del suscrito Notario que contiene un Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Especial para Actos de Dominio, inscrito bajo el número 1800, Volúmen 180, Libro 4, Sección de Comercio, Oficio Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, con fecha 6 de Agosto de 1980,- en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de -- éste Municipio, la cual en lo conducente dice:- CLAUSULAS:- PRIMERA:- Por medio del presente instrumento público el señor don JORGE MALDONADO ELIZONDO, en su carácter de Apoderado General de la Sociedad denominada FOMENTO INMOBILIARIO DEL NORTE, S.A., otorga y confiere en favor de los señores- ROGELIO LOZANO TREVIÑO Y C.P. DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, vecinos de ésta Ciudad, un PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y ESPECIAL PARA -- ACTOS DE DOMINIO, para que conjuntamente suscriban en nombre de la Sociedad cuanta documentación sea necesaria en relación a las operaciones en venta de los terrenos de los -- fraccionamientos denominados "VALLE DE LAS MITRAS" y "RESIDENCIAL NUEVA LINDA", ambos propiedad de la otorgante. Este poder se otorga con todas las facultades generales y las -- especiales que requieran cláusula especial conforme a la -- ley y con las facultades inherentes a los Poderes a que --- alude los seis primeros párrafos del Artículo 2554 del Có-

digo Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante el 2554 del Código Civil vigente en el Distrito Federal.- SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, los -- Apoderados tendrán las siguientes facultades que se enumeran de forma enunciativa y no limitativa, administrar -- los negocios y bienes de la Sociedad con las facultades -- más amplias, con Poder General Amplísimo para Pleitos y -- Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, en los -- términos de los tres primeros párrafos del Artículo 2448 - del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su - concordante el 2554 del Código Civil vigente en el Distrito Federal.....

- - - - - - - - - - - - G E N E R A L E S - - - - - - - - -

-- Los comparecientes manifestaron las siguientes:- - - -

-- El señor ROGELIO LOZANO TREVIÑO, mexicano, mayor de - - edad, casado, Gerente, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con Registro Federal de Causantes número LOTR-240519 y con domicilio en calle Talia número 107 Sur, Colonia Mitras, en ésta Ciudad.- -

-- El señor C.P. DANIEL RAMIREZ RODRIGUEZ, mexicano, mayor de edad, casado, profesionista, al corriente en el pago -- del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento,- con Registro Federal de Causantes número RARD-431105, y -- con domicilio en calle Valle de Monterrey número 4506, Valle de las Mitras, en ésta Ciudad.- - - - - - - - - - - -

-- El señor CARLOS SEPULVEDA MARTINEZ, mexicano, casado, - mayor de edad, empleado, al corriente en el pago del Impuesto sobre la Renta, sin justificarlo de momento, con -- Registro Federal de Causantes número SEMC-480430 y con domicilio en 15a. Ave. número 4900, Colonia Cumbres, en ésta Ciudad.- -

-- YO, EL NOTARIO DOY FE:- De la verdad del acto; de que - conozco personalmente a los comparecientes a quienes considero con la capacidad civil necesaria para celebrar el - acto jurídico de que se trata; de que tuve a la vista los documentos de que se hace mención; de que previne a el co.--

NOTARIA PUBLICA No. 43
TITULAR
LIC. JOSE GARZA FLORES
MONTERREY, N. L. MEXICO

5.-

----- ES PRIMER TESTIMONIO, que se expide para uso de el -- COMPRADOR señor CARLOS SEPULVEDA MARTINEZ, tomada de mí -- Protocolo y Apéndice del corriente año, donde queda la ma-- triz respectiva, bajo el número, foja, libro y volúmen al - principio mencionados. Váen (5) cinco fojas útiles, de-- bidamente selladas, cotejadas y rubricadas. En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, a los (16) - dieciseis días del mes de Agosto de (1982) mil novecien-- tos ochenta y dos.-- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JOSE GARZA FLORES,
NOTARIO PUBLICO No. 43.
GAFJ-330706.-

NOTARIA PUBLICA No. 43
TITULAR
JOSE GARZA FLORES
MONTERREY, N. L. MEXICO

REGISTRADO BAJO EL No. 5559 VOL. 191 LIBRO 112
SECCION Propiedad
HORA Y FECHA DE PRESENTACION 12:24 14-7-82
MONTERREY, N. L. 17 DE Septiembre DE 19 82
1er. S. P. DE H. Y DE C.
LIC. OSCAR FUZONDO GARZA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
PRIMER DISTRITO
MONTERREY, N. L.